



Il principio del risarcimento

The Principle of Compensation

Lo scopo del risarcimento nel diritto dei torts di Inghilterra e Galles. Un caso scozzese offre la formulazione classica ripresa nella giurisprudenza britannica.

1. Prima la responsabilità, poi l'importo

Per un illecito civile (**tort**) l'attore chiede un rimedio contro il convenuto. Subire una perdita non dimostra che quella persona debba pagarla. Occorre prima verificare i requisiti dell'azione pertinente.

Esempio inventato: Un autista negligente ferisce Mei. Prima si esaminano dovere, violazione, causa e danno risarcibile. Dopo una domanda fondata si considera quale somma possa compensare la perdita.

2. Confrontare due situazioni

Il risarcimento monetario è **damages**. Quello compensativo (**compensatory damages**) cerca di porre il danneggiato, per quanto il denaro possa, nella situazione in cui si sarebbe trovato senza l'illecito. Si confrontano l'esito reale e quello probabilmente avvenuto senza il tort. [1, 2]

Restitutio in integrum esprime tradizionalmente il ripristino per quanto possibile. Non promette di tornare nel tempo o guarire perfettamente ogni lesione. L'inglese moderno **restitution** può indicare un diverso rimedio orientato ai vantaggi del convenuto; **compensation** è più chiaro per il principio qui trattato. [2]

3. Risarcire e punire sono scopi diversi

Il normale risarcimento compensativo riguarda la perdita dell'attore. Può incoraggiare prudenza, ma non autorizza un guadagno arbitrario. In casi limitati sono possibili damages punitivi (**exemplary / punitive damages**). Dire che il diritto dei torts non possa mai avere questa funzione sarebbe troppo assoluto. [2, 3]



Livingstone: il valore del carbone

4. Livingstone v Rawyards Coal Co (1880) 5 App Cas 25 [1]

Rawyards estrasse carbone sotto il terreno di Livingstone credendolo erroneamente proprio. Non si trattava il caso come furto deliberato. Livingstone aveva diritto al ristoro del carbone e dei danni pertinenti alla superficie. L'appello verteva sul **quanto**, non soltanto sull'esistenza dell'estrazione.

Un precedente calcolo partiva dal valore di vendita dopo l'estrazione, sottraendo certi costi. Il giudice d'appello scozzese guardò invece al valore del carbone **nel sottosuolo per quel proprietario** e alla distinta somma per la superficie. Livingstone si rivolse alla House of Lords per ottenere di più.

Chi ha vinto, e perché? Rawyards vinse quell'appello: il ricorso di Livingstone fu respinto. Non significa che egli ricevesse zero; la somma già fissata rimase. Con l'errore in buona fede accertato, contava la perdita reale del proprietario, non automaticamente tutto il prezzo dopo l'investimento nell'estrazione. [1]

5. Principio generale e calcolo concreto

Lord Blackburn descrisse la somma che avvicina il danneggiato alla situazione senza l'illecito. Il criterio di quantificazione (**measure of damages**) spiega come calcolarla. Appello respinto (**appeal dismissed**) significa che chi lo propone perde: qui Livingstone. Diritto al risarcimento e mancato successo nel chiederne **di più** possono coesistere.

Analogia inventata: Qualcuno scambia la tua vecchia bicicletta per la propria, la ripara e la vende. Il prezzo finale comprende riparazioni. La perdita risarcibile secondo il concreto illecito non si legge semplicemente da quel prezzo. Non sono i fatti del caso minerario, ma un aiuto a comprendere il calcolo.



Perdite economiche e sofferenza

6. Perdite misurabili in denaro

Mei, nell'esempio inventato, non lavora per tre settimane a causa della lesione. Il mancato guadagno può essere una perdita pecuniaria (**pecuniary loss**). Spese ragionevoli di cura o viaggio possono aggiungersi. Documenti aiutano a calcolare, ma causalità e risarcibilità restano da esaminare. [2]

Calcolo inventato: 400 sterline settimanali per tre settimane senza paga danno 1.200 sterline come punto di partenza. Non è automaticamente il totale. Altre perdite, pagamenti ricevuti e regole applicabili possono cambiare il risultato.

7. Perdite senza un prezzo esatto

La perdita non pecuniaria (**non-pecuniary loss**) non è una fattura. Dolore, sofferenza e perdita del godimento delle attività ordinarie (**loss of amenity**) ne sono esempi nelle lesioni personali. Il giudice può assegnare una somma considerando casi comparabili; il denaro non cancella il dolore. [2]

Per un danno permanente può sostenere cure e necessità future appropriate, ma non ripristinare materialmente il corpo. "Per quanto possibile" è sia l'ambizione sia il limite del principio.

8. Non pagare due volte la stessa perdita

Lesioni multiple possono avere effetti sovrapposti. Si considera l'impatto complessivo e si evita di contare due volte la stessa sofferenza sotto nomi diversi. [2]



Altri rimedi e limiti

9. La reputazione non si azzerà con un pagamento

Per defamation il denaro può non eliminare gli effetti della comunicazione. La legge prevede, a certe condizioni, un'offerta di riparazione (**offer to make amends**), con adeguata correzione e scuse. Il giudice può in determinate circostanze ordinare la pubblicazione di una sintesi della sentenza. Non segue da ogni vittoria una ritrattazione pubblica completa. [4, 5]

Esempio inventato: Una comunicazione illecita danneggia Lin. Alcuni leggono la correzione; altri ricordano solo l'accusa. Risarcimento e altri rimedi aiutano, senza promettere di cancellare ogni memoria.

10. Il rimedio è più ampio del denaro

Un ordine inibitorio (**injunction**) può fermare certi comportamenti continuativi o minacciati. Il rimedio dipende dall'azione e dalle circostanze. Una vittoria civile non produce sempre soltanto denaro.

Il confronto con la vita senza l'illecito non è un assegno in bianco. Tipo di danno, causalità, conseguenze troppo remote (**remoteness**) e ragionevole limitazione di ulteriori perdite definiscono l'importo.

Tre livelli:

Responsabilità (**liability**): l'azione contro questo convenuto è fondata?

Compensazione (**compensation**): quale perdita risarcibile è avvenuta?

Limiti: che cosa può fare il denaro e che cosa rischia di essere contato due volte?



Domande di comprensione e risposte

1. Una lesione prova da sola l'obbligo di pagare?

Risposta: No. Occorrono l'azione pertinente e il collegamento giuridico con la perdita.

2. Qual è lo scopo del risarcimento compensativo?

Risposta: Porre l'attore, per quanto il denaro possa, nella situazione senza l'illecito.

3. Chi vinse Livingstone alla House of Lords?

Risposta: Rawyards. Livingstone non ottenne di più; il risarcimento già stabilito rimase.

4. Perché non usare automaticamente il prezzo finale del carbone?

Risposta: Su quei fatti in buona fede contava la perdita reale, compreso il valore del carbone nel sottosuolo per il proprietario.

5. Un esempio pecuniario e uno non pecuniario?

Risposta: Mancato guadagno e dolore fisico, rispettivamente.

6. Ogni vittoria per defamation impone una ritrattazione completa?

Risposta: No. Correzioni, scuse e sintesi della sentenza dipendono dai percorsi e requisiti legislativi.

7. I damages non possono mai punire?

Risposta: L'affermazione è troppo assoluta. Quelli ordinari compensano, ma casi limitati permettono punitive damages.



Fonti primarie

Fonti primarie già verificate per la serie inglese il 4 ottobre 2026. Le nuove decisioni guida sono state nuovamente consultate durante la preparazione delle versioni europee. Gli esempi indicati come inventati sono situazioni didattiche. Le traduzioni spiegano il diritto studiato, senza equipararlo automaticamente al diritto italiano.

[1] *Livingstone v Rawyards Coal Co* [1880] UKHL 3.

House of Lords: valore del carbone e appello respinto contro l'importo stabilito. [Apri la fonte](#)

[2] *Hassam v Rabot* [2024] UKSC 11.

Testo ufficiale, paragrafi 10-14 sui principi compensativi e perdite non finanziarie; qui fonte delle regole generali. [Apri la fonte](#)

[3] *George v Cannell* [2024] UKSC 19.

Testo ufficiale, paragrafo 209 su aggravated damages compensativi e distinzione dai punitivi; qui soltanto quella regola. [Apri la fonte](#)

[4] *Defamation Act 1996, sections 2-3.*

Testo ufficiale su offerte di riparazione, correzione e scuse. [Apri la fonte](#)

[5] *Defamation Act 2013, section 12.*

Testo ufficiale sull'ordine di pubblicare una sintesi della sentenza. [Apri la fonte](#)